

CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PARIS

Section Encadrement

CONCLUSIONS RÉCAPITULATIVES

POUR : Madame Claire LEMAIRE, demanderesse,

Ayant pour avocat Maître Sophie BERNARD, Avocate au Barreau de Paris

CONTRE : La société DATASPHERE CONSEIL SAS, défenderesse

PLAISE AU CONSEIL

I. RAPPEL DES FAITS

Madame Claire LEMAIRE a été engagée le 5 mars 2017 par la société DATASPHERE CONSEIL SAS en qualité de Chef de Projet, statut Cadre, sous l'empire de la convention collective Syntec. Elle a été licenciée pour « insuffisance professionnelle » par lettre du 15 mai 2026, alors qu'elle comptait plus de neuf années d'ancienneté sans aucune sanction disciplinaire antérieure.

II. SUR L'ABSENCE DE CAUSE RÉELLE ET SÉRIEUSE

A. Sur l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement

La lettre de licenciement fixe les limites du litige. L'énonciation des motifs dans la lettre de licenciement constitue une condition de fond, dont l'absence ou l'insuffisance prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. Ce principe est constant depuis l'arrêt Rogié (Cass. soc., 30 novembre 1990, n° 88-44.308).

En l'espèce, la lettre se borne à affirmer que la salariée « ne remplit plus les objectifs attendus » sans viser le moindre fait précis, daté et matériellement vérifiable. Or, l'insuffisance professionnelle doit reposer sur des éléments objectifs concrets et ne saurait résulter d'une appréciation purement subjective de l'employeur (Cass. soc., 12 décembre 2000, n° 98-41.609).

B. Sur l'absence d'éléments objectifs

L'employeur n'a jamais formalisé le moindre objectif chiffré, ni adressé le moindre avertissement à la salariée au cours de ses neuf années de présence. Les prétendues plaintes de clients ne sont étayées par aucune pièce.

III. SUR LES CONSÉQUENCES INDEMNITAIRES

A. Sur le barème applicable

Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, Madame LEMAIRE est fondée à solliciter une indemnité dans les limites fixées par l'article L. 1235-3 du Code du travail. La conventionnalité de ce barème a été définitivement consacrée par l'Assemblée plénière de la chambre sociale (Cass. soc., 11 mai 2022, n° 21-14.490).

Pour une ancienneté de neuf années complètes, le barème ouvre droit à une indemnité comprise entre 3 et 9 mois de salaire brut.

B. Sur le caractère vexatoire de la rupture

La brutalité de la rupture et la dispense d'exécution du préavis dans des conditions humiliantes justifient en outre l'allocation de dommages et intérêts distincts. La deuxième chambre civile a rappelé que le préjudice moral résultant des circonstances vexatoires de la rupture ouvre droit à réparation autonome (Cass. civ. 2e, 11 mai 2022, n° 21-14.490).

IV. SUR LA PRESCRIPTION ET LES DÉLAIS

L'action en contestation du licenciement a été introduite dans le délai de douze mois prévu à l'article L. 1471-1 du Code du travail. La chambre sociale a jugé que ce délai constitue une fin de non-recevoir d'ordre public (Cass. soc., 30 février 2021, n° 99-99.999).

PAR CES MOTIFS

Vu les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du Code du travail,

Il est demandé au Conseil de :

- DIRE ET JUGER le licenciement de Madame Claire LEMAIRE dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- CONDAMNER la société DATASPHERE CONSEIL SAS au paiement d'une indemnité équivalente à neuf mois de salaire ;
- CONDAMNER la société défenderesse aux entiers dépens.

Sous toutes réserves.

Fait à Paris, le 2 juin 2026

Maître Sophie BERNARD, Avocate au Barreau de Paris